

Declaração Universal dos Direitos Humanos

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Reconhecer as principais garantias da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
- Discutir a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
- Relacionar a Declaração Universal dos Direitos Humanos com a legislação educacional brasileira.

Introdução

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um dos principais documentos que discorrem sobre as condições mínimas de dignidade humana. Ela foi criada após a Segunda Guerra Mundial, o que a torna ainda mais profunda e permeada de significados humanos, já que decorre das atrocidades vividas durante a guerra.

Na atualidade, como você sabe, o tema dos direitos humanos está retornando com potência. Afinal, mesmo que o mundo se modernize e fique mais tecnológico, ainda é preciso lutar pela dignidade e pelas liberdades fundamentais. Neste capítulo, você vai estudar o contexto histórico do surgimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Também vai verificar a sua importância mundial e as formas de garantir esses direitos. Além disso, vai conhecer a relação que existe entre a Declaração e a legislação educacional brasileira.

Principais garantias

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é um dos principais documentos acordados e assinados por vários países e é traduzido em mais de 500 línguas. No entanto, para estudar e compreender a profundidade e a

magnitude desse documento, você deve considerar algumas premissas, tais como seu contexto histórico de criação, a sua relevância e as suas garantias.

O mundo contemporâneo presenciou as duas grandes guerras mundiais, que abalaram toda a humanidade. A Primeira Guerra Mundial, que parecia um conflito rápido, desestabilizou a Europa e massacrou muitos povos, gerando pobreza, sentimento de vingança e revanche em outras nações. A Segunda Guerra Mundial foi ainda mais avassaladora, com destruições de cidades inteiras, armas químicas, envolvimento de vários países, combates por terra e pelos ares, mortes por todos os lados. Ao final da Segunda Guerra, o que se encontrava em quase toda a Europa era morte, destruição e muita pobreza. Além disso, todas as formas de direitos humanos foram desrespeitadas.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, é uma resposta às atrocidades que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. Mas sua origem não é marcada apenas por esse grande fato. Sua primeira premissa é associada a questões religiosas e culturais. Conforme essa premissa antiga, existe uma moral entre os povos, em seus acordos internos e externos. De forma sistêmica, as diferentes nações buscam viver e garantir os direitos e deveres dos indivíduos para o convívio em sociedade. A segunda premissa provável tem origem na Revolução Francesa, que, com base no progresso e no debate filosófico, resultou na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada em 26 de agosto de 1789, na França.

Você lembrava desse histórico dos direitos humanos? Observe o Quadro 1, a seguir. Se você comparar o primeiro artigo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, com o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, vai perceber uma semelhança significativa.

Quadro 1. Comparação entre os documentos dos direitos humanos.

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789)	Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948)
“Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum”.	“Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade”.

Fonte: Adaptado de Organização das Nações Unidas no Brasil (2018).

O primeiro texto se refere principalmente a direitos e igualdades políticas; não fala das questões sociais. O primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, também garante que todos os homens nascem livres e iguais em direitos. Além disso, acrescenta a dignidade. No decorrer do documento, são mencionados outros direitos, que abrangem a política, a educação, as questões sociais, entre outras.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento essencial na história dos direitos humanos. Foi elaborado por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo. A Declaração foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, em 10 de dezembro de 1948, por meio da Resolução 217 A (III) da Assembleia Geral, como uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações. Ela estabelece, pela primeira vez, a proteção universal dos direitos humanos (DORNELLES, 2007).

Com 30 artigos, a Declaração descreve os direitos básicos de todo ser humano, garantindo vida digna para todos, ou seja, liberdade, educação, saúde, cultura, informação, alimentação, respeito e tudo que for preciso para uma vida com o mínimo de dignidade (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS DO BRASIL, 2018). Na época da criação da Declaração, alguns países não a assinaram e outros tratados foram criados em conjunto, tais como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e seus dois protocolos opcionais (sobre procedimento de queixa e sobre pena de morte) e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e seu protocolo opcional, que formam a chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos (ONU).

Os acordos internacionais e esses documentos apresentados foram criados para garantir e ampliar a efetivação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Outra forma de se garantir o cumprimento da Declaração é por meio do poder público. Esse documento serve como guia para muitos países organizarem as suas obrigações frente a todos os humanos. Os artigos servem como amparo legal, assim como ocorre com diversos tratados e acordos internacionais sobre essa temática. No Brasil, o dia 12 de agosto é o Dia Nacional dos Direitos Humanos.

Você sabia que a Constituição Federal de 1988, por meio do artigo 4º, concede a prevalência dos direitos humanos sobre os demais, num contexto de cooperação entre os povos para o progresso da humanidade? A ideia é reconhecer e reproduzir os princípios e direitos estipulados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assim, na Constituição brasileira, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um marco regulatório e priorizado.

Talvez no cotidiano brasileiro você observe que alguns artigos do documento não são efetivados pelo governo. Isso transparece na situação de brasileiros que vivem na miséria, abaixo da linha da pobreza, sem moradia, sem educação, alguns em regime de trabalho escravo. Além disso, transparece na situação de pessoas presas que não recebem o direito de defesa. Como você sabe, há diversos outros exemplos que são noticiados, infelizmente, com frequência.

Diante dessa realidade, é muito importante refletir e discutir a importância da Declaração dos Direitos Humanos para a humanidade e para o Brasil. Esse é o direcionamento das discussões da próxima seção deste capítulo.



Link

Você pode acessar a Declaração Universal dos Direitos Humanos na íntegra no *site* da ONU. Confira no link a seguir.

<https://goo.gl/jjTfJk>

A importância da Declaração dos Direitos Humanos

Há muito tempo, o tema dos direitos humanos está sendo tratado mundialmente, com intensidade e preocupação pela maioria dos governos. Isso é notável porque alguns fatos de desrespeito aos direitos humanos abalam o mundo, tanto que o próprio documento foi elaborado após a Segunda Guerra Mundial. Seu intuito, portanto, é regulamentar e internacionalizar acordos para preservar e garantir a dignidade humana.

A temática da Declaração dos Direitos Humanos está em evidência social e tem se tornado, cada vez mais, um estudo antropocêntrico de interesse, tanto de áreas científicas e governamentais como da sociedade civil. É possível perceber um interesse intenso pela valorização da existência humana no meio social, na busca da garantia dos direitos mínimos e fundamentais.

Diante disso, que tal listar alguns fatores principais que tornam a Declaração dos Direitos Humanos tão importante para a sociedade? Como você viu, antes da elaboração da Declaração, existiram outros documentos tão importantes quanto ela, como a Declaração dos Direitos do Homem e

do Cidadão, que era mais voltada para direitos e igualdades políticas. Mas um dos diferenciais da Declaração dos Direitos Humanos é a ampliação dos direitos políticos e a garantia dos direitos civis. Se você ler e analisar os 30 artigos da Declaração dos Direitos Humanos, vai perceber que ela possui oito valores que desafiam todos os povos. Observe, na Figura 1, quais são esses valores fundamentais.



Além dos valores que a Declaração dos Direitos Humanos propõe, ela é sistematizada e caracterizada com base na noção de que os direitos humanos são imprescindíveis e inalienáveis. A grande importância desse documento está no seu caráter de coletividade. Além disso, ele estabelece as diferenças a partir do relativismo cultural e universal. Assim, está em jogo uma perspectiva de alteridade, o que influencia diretamente as relações sociais entre os povos de uma mesma cultura e, universalmente, de forma intercultural (REALE, 2002).

Você consegue perceber a importância e a complexidade desse documento? Ele não surgiu de um dia para o outro. Nasceu de um longo processo de lutas, revoluções, guerras. Além disso, outros documentos foram criados após 1948 para que a Declaração fosse universalizada.

O documento propõe que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente a Declaração, se esforce, por meio do ensino e da educação, para promover o respeito aos direitos e liberdades. Por meio da adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, a ideia é assegurar o reconhecimento e a observância universais e efetivos dos direitos e liberdades, tanto entre os povos dos próprios países-membros quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição.

Dada a importância desse documento, você pode analisar seus fundamentos no contexto da Constituição Federal de 1988. O artigo 5º possui um forte viés social e determina a garantia de direitos individuais e coletivos, que teoricamente oportunizam condições de vida digna a todos os brasileiros. Mas você percebe a efetivação de todos os direitos humanos, inclusive das condições mínimas de dignidade humana? Infelizmente, isso não é uma realidade no Brasil. Como você pode perceber, o Estado tem feito pouco para efetivar a legislação.



Saiba mais

Acesse o link a seguir para conferir o art. 5º da Constituição Federal.

<https://goo.gl/GKt3pf>

Então, será que de nada serviram os esforços de todos os documentos internacionais? O que restou dessa história? Qual é a importância da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948? O documento apresenta a sua contribuição histórica, mas, além disso, também contribui para a construção de um conceito de “comunidade internacional”, na busca por minimizar ou erradicar situações intoleráveis e inaceitáveis quanto à dignidade humana.

Na atualidade, há uma imensa campanha para que os direitos humanos sejam respeitados, com base no processo histórico do Brasil, com um amplo acervo de acertos e erros em diferentes lugares do País. Uma das principais contribuições da Declaração dos Direitos Humanos foi delimitar direitos inalienáveis e determinar que há alguns sofrimentos que podem ser diminuídos pela ação coletiva e pela efetivação desse documento no dia a dia.

A Declaração e a legislação educacional brasileira

Sem dúvida, um elemento fundamental para o respeito aos direitos humanos é o investimento em educação formal e o desenvolvimento da cultura no meio social. É por meio deles que se consegue desenvolver uma consciência crítica nas pessoas, de modo a torná-las mais respeitosas diante de um mundo multicultural e com diversas manifestações sociais.

A educação é um instrumento que possibilita ao indivíduo reconhecer-se como um sujeito ativo capaz de agir no mundo e sobre o mundo, podendo ser promotor dos direitos humanos ou não. Para os direitos humanos, a educação é um fator a ser desenvolvido a longo prazo; não se tem um retorno imediato, mas se contribui com estratégias para as gerações futuras.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos revela que seus idealizadores identificaram que a educação não é neutra — isso pode ser observado no preâmbulo do documento. O art. 26 destaca que a educação tem objetivos políticos inevitáveis, mas ignora conceitos ideologicamente rígidos, substituindo-os por diversas metas positivas (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS DO BRASIL, 2018).

O texto do art. 26 determina que o direito à educação deve se vincular a três objetivos específicos:

- pleno desenvolvimento da personalidade humana e fortalecimento do respeito aos direitos do ser humano e às liberdades fundamentais;
- promoção da compreensão, da tolerância e da amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais e religiosos;
- incentivo às atividades da ONU para a manutenção da paz.

Veja o que afirma o art. 26 da Declaração:

1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito.
2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz.
3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS DO BRASIL, 2009, documento on-line).

Que tal identificar alguns dos documentos brasileiros influenciados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos? Inicialmente, é possível perceber a presença da Declaração em vários artigos da Constituição de 1988, principalmente quando se trata dos direitos fundamentais, sociais e humanos. É o caso da seção I do capítulo III, que trata da educação, da cultura e do desporto. Entretanto, existem outros artigos da Constituição que apresentam questões relacionadas à educação. Veja a seguir (BRASIL, 1988, documento on-line).

Art. 22, inciso XXIV, que trata da competência privativa da União em legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional.

Art. 23, inciso V, que coloca sob competência da União, estados, Distrito Federal e municípios a tarefa de proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência.

Art. 205, que assegura que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206, que trata da igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola; da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; e da gestão democrática do ensino público.

Art. 208, que determina que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante as seguintes garantias: educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; progressiva universalização do ensino médio gratuito; atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 anos de idade; acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando.

Art. 214, que trata de uma espécie de pacto nacional pela educação, dando espaço para a criação do Plano Nacional de Educação e para a articulação entre os sistemas de ensino, entre outras determinações, visando especialmente: à erradicação do analfabetismo; à universalização do atendimento escolar; à melhoria da qualidade do ensino; à formação para o trabalho; à promoção humanística, científica e tecnológica do País.

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, também é possível perceber a influência da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Veja o que diz o art. 1º da LDB (BRASIL, 2010, art. 1):

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.

§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.

§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.

Outros artigos também são apoiados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, como os arts. 2º e 3º, que tratam dos princípios e fins da educação nacional.

Além das duas legislações citadas, ainda é possível elencar algumas legislações educacionais que tiveram como base a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Veja a seguir.

- Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.
- Parecer CNE/CP nº 8/2012, que estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos.
- Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos.
- Lei nº 13.185, de 6 de novembro de 2015, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (*bullying*).
- Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2005, que define normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
- Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que altera a Lei nº 9.394, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “história e cultura afro-brasileira”.
- Base Nacional Comum Curricular.

Além de analisar o quanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos fundamenta a legislação educacional brasileira, você ainda pode refletir sobre a importância de educar para os direitos humanos. Essa questão é muito pertinente nos dias atuais e pode ser uma ótima maneira de você continuar seus estudos.



Link

No vídeo disponível no link a seguir, o historiador Leandro Karnal analisa a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

<https://goo.gl/5duAwF>



Referências

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 11 dez. 2018.

BRASIL. *Lei Darcy Ribeiro (Lei de diretrizes e bases da educação)*. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2010.

DORNELLES, J. R. W. *O que são direitos humanos?* São Paulo: Brasiliense, 2007.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. *Artigo 1: Todos os seres humanos nascem livres e iguais*. 2018. Disponível em: <<https://nacoesunidas.org/artigo-1-todos-os-seres-humanos-nascem-livres-e-iguais/>>. Acesso em: 12 dez. 2018.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. *Declaração Universal dos Direitos Humanos*. 2009. Disponível em: <<https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf>>. Acesso em: 11 dez. 2018.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. *Declaração Universal dos Direitos Humanos*. 2018. Disponível em: <<https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/declaracao/>>. Acesso em: 11 dez. 2018.

REALE, M. *Lições preliminares do direito*. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

Leituras recomendadas

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. 2017. Disponível em: <<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>>. Acesso em: 11 dez. 2018.

COORDENADORIA ECUMÊNICA DE SERVIÇO. *Declaração Universal dos Direitos Humanos: 70 anos da Declaração e 45 anos da CESE*. 9. ed.– [S.l.]: CESE, 2018.

SALDANHA, L. B. *O direito internacional dos direitos humanos na ordem jurídica interna*. 2003. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2003.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS